

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1160/2530 | พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก | โจทก์         |
|                           | นายวิเชียร คุณาจิต           | จำเลย         |
|                           | นายวิเชียร คุณาจิต จำเลย     | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า  
ไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 58, 73, 74, 74 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91  
ฐานตั้งโรงงานจำคุก 1 ปี ฐานมีไม้ประดู่แปรรูปจำคุก 2 เดือนรวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน  
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 29, 28)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน  
200,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน  
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน  
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |